사탐 정치와법 · 기본권 보장 · 심화 · 문제편

사탐 · 정치와법 · 기본권 보장 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 정치와 법 최고난도 프리미엄 모의고사
단원: 기본권 보장 [심화형 8문항]

[심화] 1

다음은 기본권의 성격 분류에 관한 탐구 활동 자료이다. 이에 대한 분석 및 추론으로 가장 적절한 것은?

<기본권 성격 분류 매트릭스>

우리 헌법이 보장하는 기본권 $A \sim E$(자유권, 평등권, 참정권, 사회권, 청구권 중 하나임)는 아래 제시된 세 가지 질문에 대한 답변 조합에 따라 고유하게 분류된다.

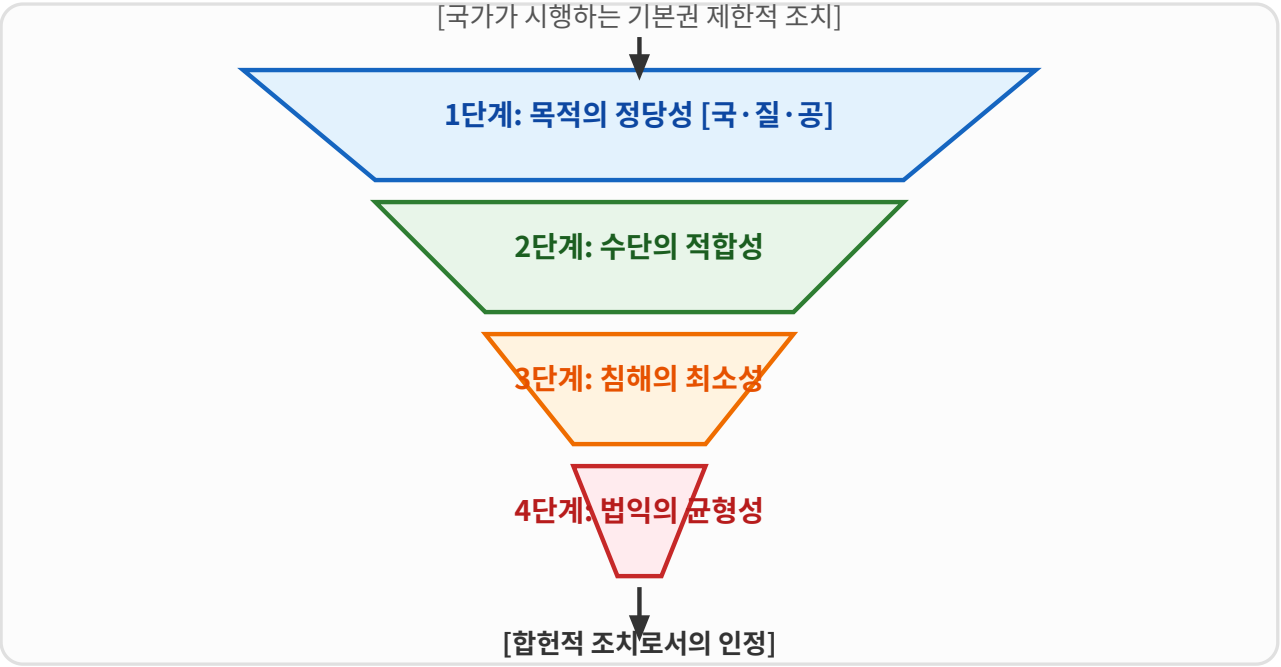
기본권	분류 질문		
	질문 1: 헌법에 열거되지 않아도 보장되는 포괄적 권리인가?	**질문 2: 국가의 개입을 배제하는 소극적·방어적 성격이 지배적인가?**	**질문 3: 다른 기본권 침해 시 이를 구제하기 위한 수단적·절차적 권리인가?**
A	O	O	X
B	O	X	X
C	X	X	O
D	X	X	X
E	X	X	X

※ 단, D는 국가의 정책 결정 및 집행 과정에 참여할 수 있는 능동적 권리이고, E는 자본주의의 모순을 극복하기 위해 등장한 현대적 권리이다.

① A는 국가의 실정법적 법률 범위 내에서만 보장되는 제한적 성격의 기본권이다.
② B는 다른 기본권 보장을 위한 본질적 전제가 되는 기본권이며, 법의 내용적 평등까지 포함하는 실질적 평등을 지향한다.
③ C는 역사적으로 가장 오래된 기본권으로 천부인권 사상의 영향을 깊게 받았다.
④ D는 국가가 존재할 것을 전제로 하는 국가 내의 자유이며, 행정적·사법적 구제 절차를 통해서만 실현되는 기본권이다.
⑤ E의 침해에 대한 국가배상청구권과 범죄피해자구조청구권은 E의 본질적 내용에 직접 해당한다.

[심화] 2

다음 그림은 우리 헌법 제37조 제2항에 따른 기본권 제한의 한계 원칙(과잉금지의 원칙)을 깔대기 모양의 거름망 필터로 도식화한 것이다. 이에 대한 설명 및 분석으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?



> [사례 시나리오]
>
> 정부는 공공장소에서의 소음으로 인한 일반 국민의 피해를 방지하고 평온한 환경을 확보하기 위해, 야간(22:00 ~ 06:00)뿐만 아니라 **낮 시간대를 포함한 24시간 내내** 주거지역 인근의 모든 야외 공원 내 확성기 및 음향 기기 사용을 일체 금지하고, 이를 위반할 시 벌금을 부과하는 내용의 시행령 개정안을 추진하고 있다.

<보기>

ㄱ. 위 사례의 조치에서 소음 방지를 통한 주거 평온 확보는 '1단계: 목적의 정당성'에 부합하며, 헌법 제37조 제2항의 '공공복리' 또는 '질서유지'를 위한 것으로 해석할 수 있다.

ㄴ. 소음 차단을 위해 야간뿐만 아니라 주간까지 포함하여 모든 시간대의 음향 기기 사용을 예외 없이 전면 금지하는 방식은 다른 대안적 수단이 있음에도 과도한 제한을 가하므로 '3단계: 침해의 최소성'을 준수하지 못하였다.

ㄷ. 정부가 법률의 구체적 위임 범위 없이 대통령령인 시행령 개정만으로 이러한 제한을 새로 신설하여 부과한다면, 이는 헌법상 기본권 제한의 형식인 '법률에 의한 제한' 원칙(법률유보원칙)에 직접 위배된다.

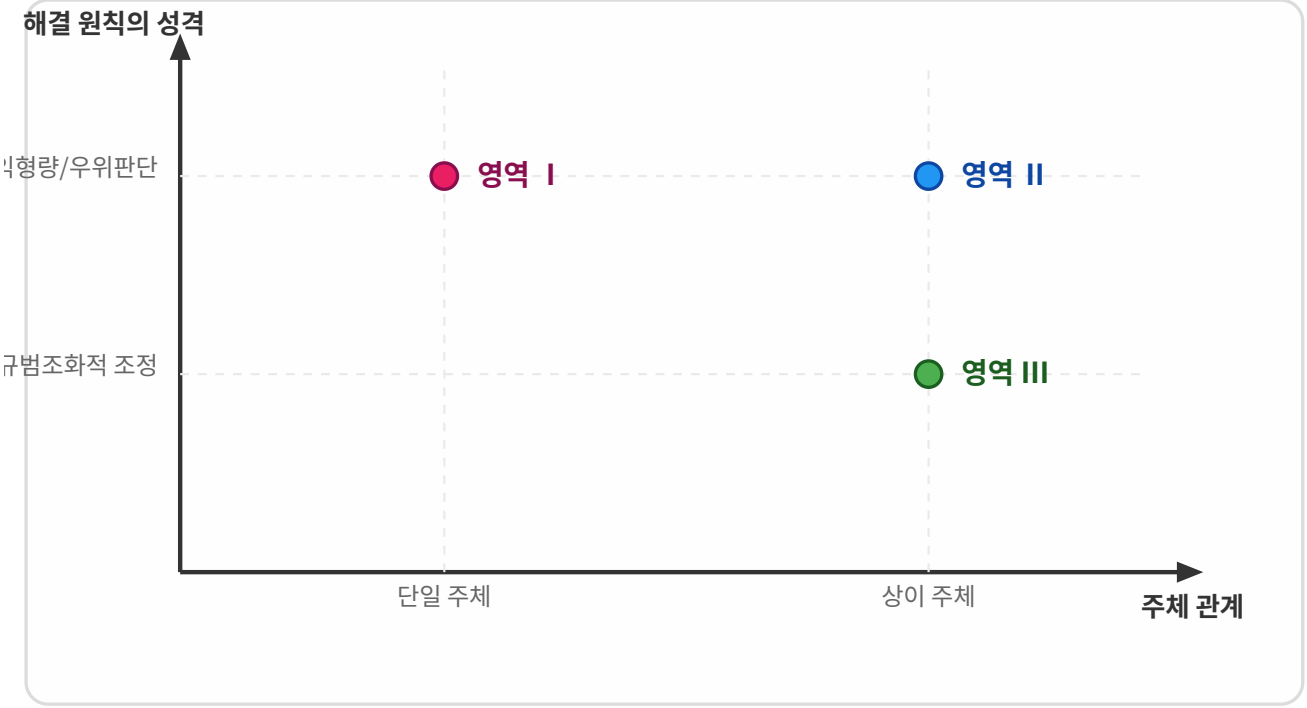
ㄹ. 거름망 필터의 4단계를 통과하지 못하더라도 국가안전보장을 위한 시급한 목적이 인정된다면 본질적 내용의 침해가 발생하지 않는 범위 내에서 합헌적 조치로 인정된다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 3

다음 그래프는 기본권 충돌 및 경합 상황에 대한 헌법재판소의 해결 기준 유형을 도식화한 것이다. (가) ~ (다) 사례에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?



[구체적 판례 사례]

(가) 흡연자들이 유해한 담배 연기로부터 방해받지 않고 담배를 피울 수 있는 권리인 '흡연권'과 비흡연자들이 담배 연기로부터 건강과 생명을 지키고자 하는 '혐연권'이 정면으로 충돌하는 경우
(나) 상업 광고의 신뢰성을 제고하고 소비자를 보호하기 위해 허위·과장 광고를 규제하는 과정에서, 기업의 '상업 광고 선전의 자유'와 소비자의 '알 권리 및 안전할 권리'가 대립하는 경우
(다) 공무원 채용 시험에서 가산점 혜택을 부여하는 법령으로 인해 가산점 대상자 이외의 일반 지원자가 자신들의 '평등권'과 '공무담임권'이 동시에 침해되었다고 법적 다툼을 제기하는 경우

① 사례 (가)는 단일한 주체 안에서 상이한 기본권들이 충돌하는 경우이므로 그래프의 **영역 I** 에 위치한다.
② 사례 (나)는 상이한 기본권 주체들 간의 충돌이지만, 두 기본권 중 어느 하나만을 일방적으로 우위에 두고 다른 하나를 무력화할 수 없으므로 대안적 조화를 모색하는 **영역 III**에 해당한다.
③ 사례 (다)는 기본권의 '충돌'에 해당하며, 복수의 청구인이 각각 상이한 권리를 주장하는 국면이므로 **영역 II** 에서 해결해야 한다.
④ 헌법재판소 판례에 따르면, (가)에서 '혐연권'은 단순한 사생활의 자유 수준에 그치고 '흡연권'은 생명과 건강권에 직접 연결되어 있어 '흡연권'이 상위 기본권으로서 우선한다고 판시하였다.
⑤ (다)와 같은 유형을 해결하기 위해 헌법재판소는 기본권 제한의 정도가 가장 크고 직접적인 기본권만을 심사 기준으로 삼는 '흡연권 배제 원칙'을 일관되게 적용한다.

[심화] 4

다음 표는 청구권적 기본권의 하위 권리인 X, Y, Z의 헌법 및 법률상 성격을 비교 분석한 것이다. 이에 대한 적절한 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

구분	청구권 X	청구권 Y	청구권 Z
발생 원인의 적법 여부	국가기관 등의 **위법**한 직무상 행위	국가의 **적법**한 구금 또는 수사·재판 조치	타인의 **위법**한 범죄행위
청구 주체 (외국인 포함 여부)	상호주의 조약에 따라 제한적 허용	원칙적 허용 (일부 절차적 제약 존재)	상호주의 원칙 및 예외적 인도적 제한 적용
헌법상 특수 제한 규정	군인·군무원 등의 **이중배상금지** 규정 적용	형사피의자·피고인의 무죄/불기소 결정 시 발생	피해자가 사망·중상해를 입은 국민 한정

<보기>

ㄱ. X는 국가배상청구권에 해당하며, 헌법 제29조 제2항에 명시된 군인·군무원 등의 이중배상금지 조항은 대법원 판례에 의해 위헌 결정이 내려져 현재 그 효력이 상실된 상태이다.

ㄴ. Y는 형사보상청구권에 해당하며, 구속되었다가 무죄 판결을 받은 피고인뿐만 아니라 불기소 처분을 받은 형사피의자 역시 일정한 요건(정당범위 등) 하에 청구 주체가 될 수 있다.

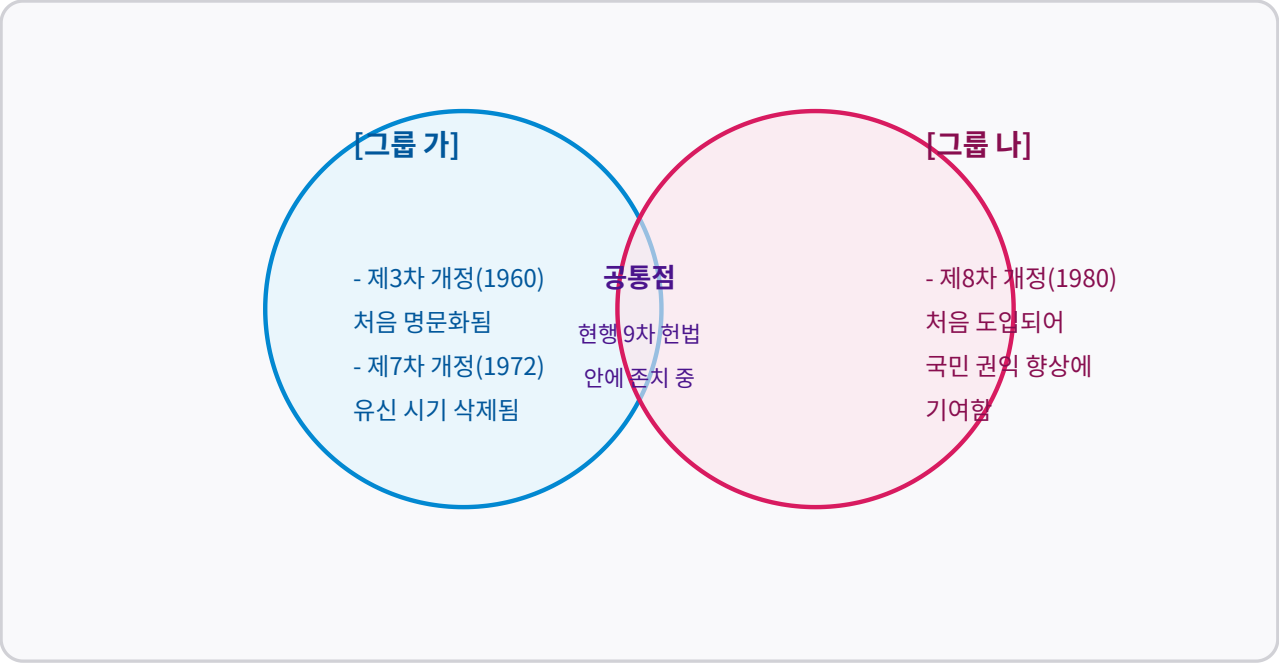
ㄷ. Z는 범죄피해자구조청구권에 해당하며, 피해자가 가해자로부터 사적으로 손해배상을 충분히 받지 못하여 실질적 피해 보전이 안 된 경우에 한하여 보완적으로 기능한다.

ㄹ. X와 Z의 행위 대상인 '위법행위'의 성격상, 두 청구권 모두 국가 기관의 고의나 과실이라는 주관적 귀책사유가 입증되어야만 국가가 무조건적인 보상 책임을 지게 된다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 5

다음 자료는 대한민국 헌법 개정 역사에 따른 기본권 보장 조항들의 변천사를 타임라인 및 벤다이어그램으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① '언론·출판·집회·결사에 대한 허가나 검열 금지' 규정은 **[그룹 가]**에 해당하는 대표적인 기본권 제한 원칙이다.

② '기본권의 일반적 법률유보 조항 중 본질적 내용 침해금지' 규정은 **[그룹 가]**의 변천 과정과 정확히 일치하지 않으며 제9차 개정에서 비로소 최초로 명문화되었다.

③ '환경권' 및 '행복추구권'의 최초 규정 여부는 **[그룹 나]**에 해당하는 역사적 사실이다.

④ 적법절차 원칙(Due Process)의 헌법상 명문 명시 규정은 **[그룹 가]**에 따라 제3차 개정 시 명문화되었다가 제7차에 폐지되었다.

⑤ 제7차 개정(유신헌법)에서는 기본권 제한의 목적 항목에서 '국가안전보장'을 삭제하고 법률 유보 범위를 대폭 축소하는 방향으로 기본권을 전폭 보장하였다.

[심화] 6

다음 자료는 우리 헌법상 '평등의 원칙'과 '실질적 평등'의 실현을 위한 구체적인 재정 정책과 법안을 검토하는 회의 내용이다. 이에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

<정부 추진 조세·지원 대책안>

[대안 A: 절대적 평등 모델]

- 모든 국민에게 동일액의 재정 지원
- 가구 소득 규모나 자산과 무관하게 1인당 매월 10만 원 보편 지급

※ 기회균등 및 조건 통일에 집중

[대안 B: 상대적 평등 모델]

- 소득 및 부의 불균형 해소 지향
- 저소득 취약 가구에 재정 차등 지원
- 고소득층 누진 과세 체계 강화

※ 결과적 배분적 정의 및 실질 평등

① 대안 A는 절대적 평등을 지향하므로, 헌법상 기본권 주체로서 가지는 인간의 존엄성에 가장 부합하는 실질적 평등 구현 방식이다.
② 대안 B는 차등 대우를 내포하므로 그 어떠한 합리적 이유가 정당하게 증명되더라도 헌법 제11조의 평등의 원칙을 명백히 위반하게 된다.
③ 헌법재판소에 따르면, 헌법상 평등의 원칙은 일체의 차별을 부정하는 대안 A가 아니라, '합리적 이유가 있는 차별'을 용인하는 대안 B에 가깝다고 판단하고 있다.
④ 대안 A는 사회적 신분이나 경제적 능력에 따른 불평등을 적극적으로 보완하고 해결하려는 현대 복지국가의 정신과 전적으로 일치한다.
⑤ 대안 B를 실천하기 위한 수단으로 도입되는 '여성 고용 할당제'나 '장애인 공공의무고용제'는 소극적 차별금지 원칙의 가장 전형적인 유형에 해당한다.

[심화] 7

다음은 국회에서 논의 중인 가상의 임시 공직선거법 개정안의 주요 내용이다. 이에 대한 헌법상 참정권 및 공무담임권 보장의 관점에서의 타당한 평가만을 <보기>에서 고른 것은?

> <임시 공직선거 특별제한조치법안 요약>
>
> **제3조(피선거권의 제한)** 국가 재정의 건전화와 공직 사회의 도덕적 신뢰 회복을 위하여, 세금을 최근 3년간 연간 500만 원 이상 미납하거나 연체한 사실이 있는 자는 대통령, 국회의원, 지방자치단체장 등 모든 공직 선거의 후보자로 등록할 수 없다.
> **제5조(공무담임권과 기회보장)** 고위 정무직 공무원에 준하는 임용 자격을 심사함에 있어, 사회적 신뢰 회복을 위해 전과 사실(과실범 및 형 집행이 만료된 자 포함)이 단 1건이라도 존재하는 자의 공직 후보자 자격을 일률적으로 박탈한다.

<보기>

ㄱ. 제3조는 조세 체납이라는 위법 사항을 단죄하고 도덕성을 확보하려는 목적이지만, 단순 경제적 사정이나 비고의적 사유에 의한 연체까지 합리적인 구분 없이 후보자 등록 자체를 일률적으로 금지하는 점에서 침해의 최소성을 상실하고 참정권을 과도하게 제약한다고 볼 수 있다.

ㄴ. 제5조에서 과실범이나 형 집행이 완전히 완료되어 사면 복권되었거나 형의 효력이 상실된 자까지 일절 예외 없이 임용 기회에서 전면 배제하는 것은, 헌법상 보장된 공무담임권의 본질적 내용에 도달할 정도의 과도한 제한에 해당한다.

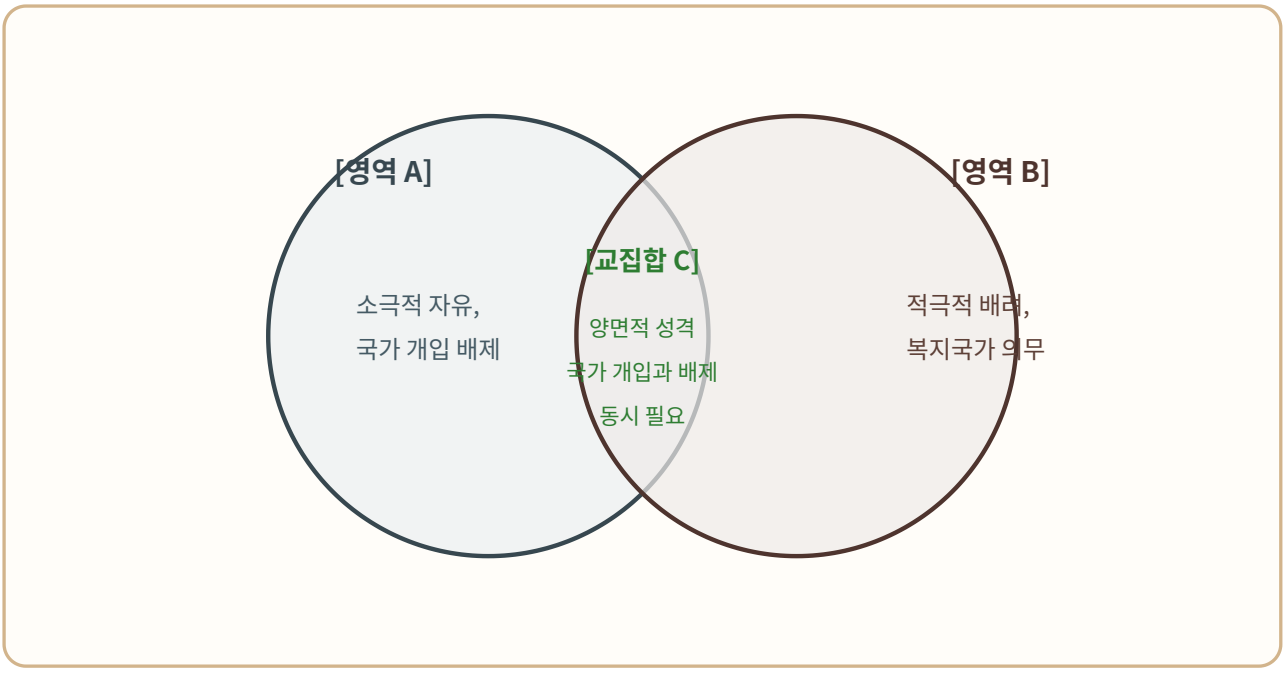
ㄷ. 이 법안이 입법 목적의 타당성(조세 정의, 공직의 신뢰)을 지니고 있더라도, '수단의 적합성'과 '법익의 균형성' 요건을 완전히 충족하지 못하였으므로, 우리 헌법재판소의 위헌 심사 기준에 의해 위헌으로 귀결될 가능성이 높다.

ㄹ. 참정권 및 공무담임권은 본질적으로 국가 권력의 형성에 직접 참여하는 적극적인 행정상의 권리이므로, 어떠한 경우에도 국가 법률이나 개정 법률을 통해 제한을 가할 수 없는 절대적 무조건의 기본권이다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 8

다음 오일러 다이어그램은 사회권과 자유권의 성격이 복합적으로 얽혀 있는 구체적인 기본권들의 영역 구분을 보여준다. 이에 대한 설명과 분석으로 올바른 것만을 <보기>에서 고른 것은?



<보기>

ㄱ. '직업 선택의 자유'나 '종교의 자유'는 전형적으로 국가의 부당한 개입을 철저히 배제함으로써 실현되므로 **[영역 A]**에 위치한다.

ㄴ. '근로자의 단결권·단체교섭권·단체행동권(근로3권)'은 근로조건의 향상과 인간다운 생활 보장을 위해 국가가 제도로 적극 마련해주어야 하면서도(사회권적 성격), 노동조합 활동에 대한 국가 권력의 부당한 침해와 간섭을 물리치는 소극적 자유의 속성(자유권적 성격)도 지니므로 **[교집합 C]**에 배치하는 것이 적절하다.

ㄷ. '인간다운 생활을 할 권리'는 헌법상 명시된 최고 권리로서 국가에 대해 최소한의 물질적·정신적 최저생활 보장을 적극적으로 청구할 수 있는 성격이 주된 핵심이므로 **[영역 B]**의 성격을 가장 강력하게 내포하고 있다.

ㄹ. 우리 헌법상 보장되는 '환경권'과 '교육을 받을 권리'는 어떠한 자유권적 성격도 가지고 있지 않기 때문에 오직 **[영역 A]**에서 배제된 채 오직 **[영역 B]**에만 단독으로 귀속된다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr